

RESOLUCIÓN N° 0706
(octubre 12 de 2018)

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN N° 2275 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en uso de sus facultades legales y reglamentarias y, de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018, y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.

Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 establece que la función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

Que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 consagra que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, y que se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.

Que el Municipio de Montería es una entidad estatal al tenor del artículo 2° de la Ley 80 de 1993, razón por la cual su contratación está sujeta a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, comprendido por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1450 de 2011 y 1474 de 2011, así como el Decreto Ley 019 de 2012, sus decretos reglamentarios y por todas las normas que lo adicionen, complementen o modifiquen.

Que en desarrollo de la facultad de desconcentrar funciones, se hace indispensable expedir disposiciones sobre el ejercicio de funciones relativas a la celebración de contratos, sus procedimientos internos y reglas para el ejercicio de la interventoría y supervisión.

Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia de 14 de abril de 2010, expediente 36.054, concluyó que los manuales internos de contratación de las entidades estatales son una expresión de la potestad de auto-organización y tienen como objeto el de *“reglamentar temas administrativos del manejo de*

la contratación estatal – funcionarios que intervienen en las distintas etapas de la contratación, en la vigilancia y ejecución del negocio jurídico, entre otros -, es decir aspectos administrativos del trámite y desarrollo contractual”, quedando excluidos de su ámbito la reglamentación de aspectos generales sobre el trámite de los procedimientos de selección de contratistas y de imposición de sanciones contractuales.

Que las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en sus manuales internos de contratación, deben establecer los trámites y las competencias para aplicar el procedimiento de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento consagrado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Que en fecha noviembre 10 de 2014 fue expedida la **Resolución N° 2275 del 10 de noviembre de 2014 “Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Municipio de Montería, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1510 de 2013”**

Que en fecha mayo 26 de 2015 fue expedido el decreto 1082 “*por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional*”, en el cual se compilaron las normas de carácter reglamentario que entre otras, rigen la contratación pública.

Que de acuerdo a lo anterior es necesario que la entidad actualice el presente manual, ya que es una herramienta que se constituye en el derrotero de todos los procesos procedimientos que se deben adelantar en la entidad, tendientes a contratar los bienes y servicios que ésta demanda para su funcionamiento, así como para ejecutar la inversión pública.

Que adicionalmente en fecha enero 15 de 2018 fue expedido el decreto Ley 1882 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones, y teniendo en cuenta que dichas disposiciones tienen incidencia directa en los procesos de selección que adelanta la entidad, es menester incluir los cambios que estas imprimen en las disposiciones del presente manual.

Que en fecha enero 26 de febrero de 2018 fue expedido el decreto 392 por el cual se adiciona la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y que reglamenta el puntaje adicional previsto en la Ley 1618 de 2013 para los Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad para las modalidades de licitación pública y concurso de méritos.

Que para dar cumplimiento a todo lo anterior, el Municipio de Montería encuentra la necesidad de contar con un Manual Interno de Contratación actualizado, de carácter práctico de la materia, con el fin de recoger de manera organizada y administrativa los procedimientos de planeación, ejecución y liquidación de los contratos en aras de coordinar el cumplimiento de los principios propios de la función administrativa y los específicos de la contratación estatal, acordes con el objeto misional del ente territorial, y de garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en concordancia con la normatividad vigente en la materia.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Actualizar el Manual de Contratación del Municipio, adoptado mediante Resolución N° 2275 del 10 de Noviembre de 2014, expedida por el Alcalde, en los términos que se expresan a continuación:

CAPÍTULO I

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

ARTÍCULO 1. Naturaleza jurídica del Municipio. El Municipio de Montería, es una entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su territorio.

De acuerdo con el artículo 287 de la Constitución Política tiene los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que le corresponden.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

ARTÍCULO 2. Ubicación del Municipio dentro de la estructura del Estado. El Municipio como entidad descentralizada territorialmente se ubica en la rama ejecutiva del Estado, haciendo parte de la administración pública local.

CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES GENERALES

ARTÍCULO 3. Régimen contractual aplicable al Municipio de Montería. Los contratos que celebre el Municipio de Montería como entidad del orden territorial para el cumplimiento de su objeto, se sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, comprendido por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1450 de 2011, 1474 de 2011 y 1882 de 2018, así como el Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y decreto 392 de 2018, por todas las normas que lo adicionen, complementen o modifiquen. Igualmente, aplicarán las leyes 1508 de 2012 y 1618 de 2013.

Parágrafo: Los contratos estatales que celebre el Municipio de Montería con aplicación de reglas de inaplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en su planeación, celebración, ejecución y terminación deberán respetarse y aplicarse los principios constitucionales de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalado en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, modificada por la ley 1882 de 2018.

ARTÍCULO 4. Aplicación de los principios de la función administrativa, del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y del derecho privado. El Municipio de

Montería deberá dar estricto cumplimiento a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, a los que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política; a los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales, contenidos en el artículo 267 ibídem, y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades contenido en la Constitución Política, los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y las normas que las modifiquen, adicionen y/o complementen.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 13, 32, 39 y 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre el Municipio de Montería podrán consistir en los regulados en la normatividad de la contratación estatal, en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados de la autonomía de la voluntad, y se regirán por las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias expresamente reguladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas reglamentarias, de acuerdo con la esencia y naturaleza de las estipulaciones a pactar.

CAPÍTULO III DE LOS PRINCIPIOS DE LA ACTUACIÓN CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

ARTÍCULO 5. Principios generales. En aplicación de los mandatos propios de los artículos 6, 13, 29, 38, 83, 84, 209, 210, 211, 267, 273 y 333 de la Constitución Política, los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 80 de 1993, y 1º, 2º, 3º y 17 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad aplicable, los principios que regirán la contratación del Municipio de Montería en todo momento serán los siguientes:

- a) Administración compulsoria: Las actuaciones contractuales que se inicien por el Municipio deberán culminar satisfactoriamente cuando ello sea posible, salvo situaciones de fuerza mayor, imposibilidad de selección objetiva o ausencia de propuestas.
- b) Autonomía de la voluntad. El Municipio podrá escoger de manera libre el tipo de contrato a celebrar y el contenido y alcance del mismo, con la única limitación de las restricciones contenidas en la Constitución, la ley, el orden público, los principios y finalidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y los principios de buena administración.
- c) Buena fe. Los contratos deberán ser planeados, celebrados, ejecutados, terminados y liquidados de buena fe y ella operará en toda la actuación contractual, con la creencia de que se obra de manera correcta y el ánimo de cooperación recíproca entre las partes. De esta manera, las partes deberán obrar de buena fe exenta de culpa en la fase precontractual y estarán obligadas no sólo a lo que se expresa en los documentos contractuales, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones contraídas, o que por ley pertenezcan a ellas.
- d) Contradicción: En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten.
- e) Debido proceso. En la adopción de sus decisiones, las actuaciones de las autoridades municipales deberán respetar los procedimientos fijados en la ley, así como las garantías constitucionales.

- f) Economía y celeridad. Las autoridades del Municipio actuarán de forma que los trámites contractuales sean lo menos onerosos posible, de tal manera que sólo se realicen las etapas y procedimientos estrictamente indispensables.
- g) Eficiencia. Todas las decisiones del Municipio relacionadas con la contratación, implicarán la realización de un análisis costo – beneficio, con miras a buscar el logro del máximo rendimiento en todos los aspectos relacionados con el objeto de la contratación con los menores costos económicos, administrativos, temporales y de cualquier tipo, esto es, la adecuada gestión de los asuntos propios de su objeto social. En esta medida, es obligación de todos los agentes involucrados en el proceso contractual analizar las alternativas disponibles y escoger aquellas cuyo beneficio por lo menos sea equivalente al costo de su implementación, y en lo posible, las opciones cuyo beneficio sea el mayor respecto de su costo.
- h) Eficacia. Las autoridades del Municipio deberán actuar con miras a la obtención de efectos positivos de su actuación práctica, sin dejar de lado la oportunidad, utilidad y efectividad de su actividad.
- i) Ecuación contractual. En los contratos del Municipio se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
- j) Igualdad. En virtud de este principio, los interesados, oferentes y contratistas tendrán los mismos derechos y recibirán igual trato por parte del Municipio, con excepción de la procedencia de la aplicación de reglas de discriminación positiva.
- k) Imparcialidad. Las autoridades del Municipio deberán dar igual trato y oportunidades a todos los interesados, oferentes y contratistas, y las decisiones que se adopten sólo deberán favorecer el cumplimiento de los fines propios de su objeto misional, así como la plena satisfacción del interés general y no de un interesado, oferente o contratista en particular.
- l) Moralidad. En todas las actuaciones contractuales, las autoridades del Municipio buscarán el cumplimiento de los fines propios de su objeto social mediante la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, la plena satisfacción del interés general y el acatamiento de las normas a las cuales se encuentran sometidas.
- m) Libertad de competencia y libre concurrencia. Las autoridades del Municipio deberán actuar buscando incentivar la libre competencia entre los interesados, oferentes y contratistas, evitando prácticas restrictivas o limitativas de la misma.
- n) Planeación. Las actuaciones contractuales del Municipio no deberán ser consecuencia de la improvisación, sino que obedecerán a una rigurosa preparación y maduración de los proyectos, procedimientos y recursos, en cumplimiento estricto de la normatividad al respecto para el cumplimiento de los objetivos propuestos con el contrato.

- o) Proporcionalidad. Las decisiones administrativas proferidas por el Municipio deberán ser razonables, adecuadas y ecuanímes entre los medios elegidos y los fines perseguidos, buscando en todo caso una relación de equilibrio entre los distintos intereses dispuestos en la actuación contractual.
- p) Responsabilidad. El Municipio, los servidores, los oferentes y los contratistas responderán por las actuaciones, extralimitaciones, omisiones, hechos y abstenciones antijurídicos que causen perjuicios.
- q) Transparencia y publicidad. Las actuaciones de las autoridades del Municipio serán de público conocimiento y cualquier interesado podrá obtener a su costa copia de las mismas, salvo que exista norma de rango legal que imponga reserva sobre alguna actuación en particular.

Todos los actos de la administración proferidos con ocasión de la actuación contractual deberán estar debidamente motivados, de manera preciso y detallada, y en todo caso está prohibido eludir las modalidades de selección de contratistas.

La publicidad se garantizará a través de medios electrónicos y los demás idóneos para el cumplimiento del fin propuesto.

PARÁGRAFO. Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación contractual del Municipio de Montería los de buena administración, como son la competitividad, productividad y rentabilidad.

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA GESTIÓN CONTRACTUAL PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 6. Reglas de planeación de la actividad contractual. Todas las modalidades de selección que inicie el Municipio de Montería estarán precedidas del cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en la normatividad vigente de orden jurídico, técnico, económico, financiero y presupuestal.

ARTÍCULO 7. Criterios aplicables. El proceso de planificación de la contratación del Municipio de Montería se realizará con base en los siguientes criterios:

- a) Racionalidad: Estructuración de los proyectos y los contratos para su ejecución con pleno conocimiento de las limitaciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras existentes y máximo aprovechamiento de los recursos disponibles a través de la priorización de las inversiones, de manera que se estructuren contratos con sentido lógico y de orden en la ejecución, con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en la utilización de recursos económicos, físicos y humanos.
- b) Previsión: Determinación de las variables que puedan obstaculizar el objetivo del contrato a partir del estudio y conocimiento de la realidad y el contexto histórico, político, económico y social del Departamento, así como las posibles acciones para enfrentarlas, y el análisis del futuro si no se toman las medidas necesarias.

- c) Universalidad: Se traduce en el análisis en conjunto del objeto de la contratación, su necesidad, conveniencia y oportunidad, junto con las variables económicas y modalidades y procedimientos de selección idóneos para la escogencia de contratistas, en razón al conocimiento de los procesos económico, social y administrativo al interior del Municipio, junto con los niveles nacional y departamental y de los municipios conexos o aledaños.
- d) Unidad: Consiste en la coordinación e integración de todas las áreas del Municipio, tanto al momento de estructurar cada proyecto a contratar, como en su ejecución, seguimiento y supervisión.
- e) Continuidad: Es la actividad permanente y constante para el aprovechamiento eficiente de los recursos en procura de la maximización de los beneficios de la contratación, mediante el aseguramiento de la secuencia de la actuación contractual desde su origen hasta su total culminación, en concordancia con las políticas del Municipio.
- f) Visión gerencial: Son las acciones ordenadas y precisas desde el diagnóstico de la problemática existente que genera la necesidad de la contratación y el pronóstico de los resultados con base en estrategias determinadas, con decisiones previas y oportunas.

ARTÍCULO 8. Fases de la planeación. En aplicación de los criterios contenidos en el artículo anterior, con el fin de optimizar los recursos disponibles y el desarrollo de la actuación contractual, la planificación de los contratos que celebre el Municipio de Montería se desarrollará en las siguientes fases:

- 1) Investigación y diagnóstico. Se analizará el objetivo que se pretende lograr con la ejecución del contrato, los posibles inconvenientes previsibles en el desarrollo del mismo y los mecanismos preventivos y correctivos, con el fin de anticipar el resultado esperado.
- 2) Formulación de estrategias. Se evaluarán los efectos y resultados que posiblemente se presenten con el objeto a contratar escogido para cumplir la meta, así como la modalidad de selección de contratistas adoptada.
- 3) Análisis de ejecución. Se realizarán los procedimientos de selección de contratistas y la ejecución de los contratos en las etapas y plazos y con los recursos previstos para ello, aplicando los mecanismos preventivos y correctivos previamente definidos en aras de la solución de inconvenientes dentro de la contratación.
- 4) Seguimiento, control y evaluación. Finalizado el procedimiento de selección de contratistas y celebrado el correspondiente contrato, durante la ejecución del objeto contratado se determinarán los resultados de la contratación y las contingencias previsibles de la misma, con el fin de implementar los ajustes que se requieran para optimizarla en beneficio de los intereses del Municipio.

ARTÍCULO 9. Planeación precontractual – Plan anual de adquisiciones. El Municipio de Montería, en aplicación de lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015 deberá elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de

Adquisiciones, el Municipio debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Para tales efectos dará aplicación igualmente a los lineamientos y el formato establecidos por Colombia Compra Eficiente para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 que creó el plan de acción de las entidades públicas compuesto por los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compra y la distribución presupuestal de los proyectos de inversión. Este plan deberá publicarse en la página WEB del Municipio y en el SECOP a más tardar el 31 de Enero de cada año.

Las actualizaciones del plan anual de adquisiciones deberán hacerse conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos que para los efectos expida Colombia Compra Eficiente.

En todo caso, la actualización se hará en los siguientes casos:

- 1.- Cuando se haya modificado alguno de sus objetivos estratégicos
- 2.- Cuando requiere de adquisiciones estratégicas no reflejadas originalmente en el Plan Anual de Adquisiciones.

La elaboración y actualización de este plan deberá estar a cargo de Secretaría General-Jefe de Almacén.

ARTÍCULO 10. Lineamientos para elaborar el plan anual de adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones busca comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales del Municipio, para que éstos participen de las adquisiciones que hace esta entidad territorial.

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que sirve para:

- 1.- Facilitar a esta entidad territorial la identificación, registro, programación y divulgación sus necesidades de bienes, obras y servicios.
- 2.- Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.
- 3.- Identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por el Municipio para compras y contratación.
- 4.- Como referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto.
- 5.- Para pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año referido en el Plan.

ARTÍCULO 11. Etapas del proceso para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

El Municipio de Montería para la elaboración del manual de adquisiciones deberá agotar las siguientes etapas:

1.- Conformación del equipo de trabajo. Para la conformación del equipo, el Municipio debe:

- Designar un funcionario encargado del Plan Anual de Adquisiciones;
- Conformar un equipo de apoyo interdisciplinario
- Organizar un cronograma para la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

El funcionario encargado de la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones es responsable de:

- Obtener la información necesaria para diligenciar el Plan Anual de Adquisiciones.
- Diligenciar el documento.
- Solicitar la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones.
- Publicar el Plan Anual de Adquisiciones.
- Revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones requiere del conocimiento y experiencia de las personas que trabajan en las distintas áreas del Municipio, por lo cual es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario que apoye al funcionario a cargo de la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

Así mismo, es necesario la elaboración de un cronograma de actividades que muestre en detalle las etapas de planeación y diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones al interior del Municipio, especificando las actividades coordinadas por el funcionario encargado y señalando el tiempo requerido para cada una de ellas.

2. Definir los principales objetivos del plan.

El funcionario encargado de la elaboración del plan deberá incluir la siguiente declaración sobre los principales objetivos que se persiguen con la elaboración del documento:

"El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas".

3. Detalles de los bienes, obras o servicios objeto de adquisición

La entidad estatal debe separar:

3.1.- Los bienes, obras y servicios identificados plenamente

3.2.- Las necesidades que ha identificado pero que desconoce el producto preciso que las satisface, caso en el cual debe incluir la descripción de la necesidad y los posibles códigos de los bienes y servicios que podrían suplir la necesidad.

El funcionario encargado debe trabajar de cerca con las personas que mejor conocen las necesidades para describir la necesidad y especificar los resultados que busca, y/o para identificar el bien, obra o servicio específico.

Los bienes, obras y servicios identificados plenamente deben ser enumerados utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas con el máximo nivel posible de descripción de este clasificador.

En algunos casos es necesario incluir descripciones adicionales relativas a las características físicas, tales como dimensiones, color, unidad de medida.

4. Información para los proveedores

El funcionario encargado de la elaboración del plan deberá poner a disposición de los futuros proveedores, los datos de contacto para que los interesados puedan obtener información adicional.

5. Declaración estratégica

La declaración estratégica sirve para que el potencial proveedor conozca el contexto de la entidad y pueda proponer soluciones a la medida. La declaración estratégica está compuesta por:

- a. Nombre de la entidad
- b. Dirección
- c. Teléfono
- d. Página web
- e. Perspectiva estratégica (incluyendo iniciativas clave, información útil para posibles proveedores, número de personas que trabajan en la entidad, políticas y programas previstos para el año para el cual es elaborado el Plan Anual de Adquisiciones y presupuesto anual).
- f. Información de contacto
- g. Valor total del PAA
- h. Límite de contratación de menor cuantía
- i. Límite de contratación de mínima cuantía
- j. Fecha de última actualización del PAA

6. Advertencia

El funcionario encargado deberá incluir la siguiente declaración sobre la naturaleza del Plan Anual de Adquisiciones en el documento.

"El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados".

7. Publicación y Actualización del plan

El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año, de conformidad con las disposiciones antes anotadas.